

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 17/08/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula informe ambiental estratégico del Plan Especial de Reforma Interior UA2 del Plan de Ordenación Municipal (expediente: SIY3/2026/CR/00014) promovida por el Ayuntamiento de Miguelturra en Miguelturra (Ciudad Real). [2026/6245]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, art. 5.2, dispone que serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada las modificaciones menores de los planes y programas mencionados, incluyendo sus modificaciones, que se refieran a la ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo (art. 5.1). Además, el artículo 33 indica que el órgano ambiental determinará si el plan o programa debe someterse o no a una evaluación ambiental estratégica ordinaria mediante la emisión de un informe ambiental estratégico, según pueda tener o no efectos significativos sobre el medio ambiente teniendo en cuenta el resultado de las consultas que debe realizar y los criterios establecidos en el Anexo V de la citada ley.

La modificación puntual de referencia se encuadra en la Ley 2/2020, art. 5.2, considerando que se trata de una modificación menor de conformidad con el art. 4.2.f, por suponer cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales en las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en las características de los efectos previstos o de la zona de influencia.

Como consecuencia, procede la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada conforme con la Ley 2/2020, artículos 30 a 34, con formulación del correspondiente informe ambiental estratégico, el cual se remitirá por el órgano ambiental para su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, sin perjuicio también de hacerlo en la sede electrónica del órgano ambiental y del órgano sustantivo, además de ser notificado al promotor y al órgano sustantivo.

Primero: Antecedentes

El 2/03/2026 tuvo entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (Servicio de Calidad Ambiental) la solicitud y documentación de inicio de procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada procedente del Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de Fomento (siendo el Órgano Sustantivo la Comisión Provincial del Territorio y Urbanismo), remitido por el propio Ayuntamiento de Miguelturra. El 4/03/2026 se realizan las correspondientes consultas a las administraciones públicas afectadas y público interesado.

Segundo: Objeto, justificación y descripción

Según la documentación aportada, de enero de 2026, el objetivo del Plan Especial de Reforma Interior de Mejora del Área de Reparto UA2 del Plan de Ordenación Municipal (POM) de Miguelturra es la mejora de la ordenación detallada en cuanto a la localización de los suelos dotacionales, su dimensionamiento y encaje respecto el suelo urbano colindante. La UA2 mantiene los pesos de los usos establecidos en la ordenación previa, modificando únicamente su emplazamiento, en base a una mejor distribución que permitan optimizar su función.

En el planeamiento se distribuyen las parcelas en torno a un viario en forma de “L” invertida, que conecta la Calle Peralbillo con la Calle Vendimia, y en su tramo norte-sur se amplía de 8 m a 12 m para dotar a la calle resultante de una mayor funcionalidad. En las parcelas al este de dicho vial se producen cambios en la orientación de los usos entre los dotacionales, residenciales y zonas libres, quedando esta últimas conectada con el pasaje peatonal ya existente que deriva en la Calle Real al sur. La superficie total de los terrenos que comprende la actuación es de aproximadamente 9.000 m².

La UA2 se ubica en suelo urbano no consolidado mientras se encuentra en un ámbito totalmente urbanizado en la zona noroeste del casco urbano de Miguelturra. Actualmente los terrenos están ocupados por varias edificaciones de tipología industrial, ya en desuso, pertenecientes a una cooperativa agroalimentaria que con el paso del tiempo se encuentran rodeadas por usos residenciales.

Se realiza estudio de alternativas siendo la alternativa cero la no modificación de la planificación actual, sin la ampliación del viario y sin cambiar la zona verde para conectar el pasaje hacia la Calle Real. La alternativa elegida es la alternativa uno, que prevé el cambio de ubicación de la zona verde para salvar varias actuaciones de imposible viabilidad por retranqueos y servidumbres, además de mejorar la accesibilidad y la continuidad peatonal del ámbito.

Tercero: Consultas

Se han realizado las siguientes consultas a las administraciones públicas afectadas y público interesado, quedando señaladas las contestaciones recibidas, algunos de los informes se reciben a través de los procesos de coordinación interadministrativa (*):

- Ayuntamiento de Miguelturra
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana
- Dirección General de Calidad Ambiental - Servicio Prevención e Impacto Ambiental
- (*) Delegación Provincial de Ciudad Real de La Consejería de Educación, Cultura y Deportes - Servicio Cultura
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real - Servicio Economía Circular y Agenda 2030
- (*) Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real - Servicio de Medio Natural
- (*) Delegación Provincial Consejería Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital Ciudad Real - Servicio Protección Ciudadana
- Delegación Provincial de Sanidad en Ciudad Real - Servicio Salud Pública
- Delegación Provincial de Ciudad Real de La Consejería de Fomento - Servicio Urbanismo
- (*) Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real – Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales
- Ecologistas en Acción Ciudad Real
- Asociación para la Defensa de la Naturaleza WWF/Adena
- Sociedad Española de Ornitología

Para conocimiento completo y cumplimiento cuando proceda, los informes y alegaciones recibidos se publican en la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible <https://neva.jccm.es/nevia>, siendo sus aspectos más relevantes los siguientes:

3.1. El 12/03/2026 el Servicio de Protección Ciudadana informa que deberá dar cumplimiento a los preceptos contemplados tanto en la Norma Básica de Protección Civil (Real Decreto 407/1992, de 24 de abril), así como en el actual Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (Platecam), y revisado por orden 104/2025 de 11 de julio de 2025, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, como Plan Director de Emergencias de la Comunidad, y en lo contenido en los Planes Territoriales, Especiales, Específicos y de Respuesta, aprobados como desarrollo del mismo.

En este sentido los Planes, proyectos o actuaciones de índole urbanística deben de cumplir y respetar los estudios de riesgo de los distintos Planes de Protección Civil existentes en la actualidad, en función de su tipología (Territoriales, Especiales y Específicos). Será el técnico competente que elabore el correspondiente Plan, Proyecto o Actuación quien, a la vista del correspondiente análisis de riesgos, fijado por cualquier plan de protección civil que pudiera afectar a la instalación, determine, en su caso, las medidas concretas a adoptar por el titular de la actividad.

Según el Plan especial de protección Civil ante el riesgo de accidente en el transporte de mercancías peligrosas por carreteras y ferrocarril en Castilla-La Mancha (Petcam), aprobado por Orden 196/2018, y revisado por Orden 126/2021 de 12 de agosto las parcelas de referencia se encuentran afectadas por el tramo de ferrocarril de la línea Madrid – Puertollano (LMP), (perteneciente a la línea Madrid-Sevilla) que tiene su origen en la población de Manzanares y su fin en Puertollano. Tiene una longitud aproximada de 102 km. El total de mercancías transportadas en este tramo es de 140.772 t/año, siendo en exclusivamente materias de clase 2 y 3 como son el óxido de propileno, benceno, etanol, Etil butil éter o Butadienos estabilizados o mezcla estabilizada de butadienos e hidrocarburos. El accidente más desfavorable estudiado en esta área de especial exposición corresponde con el colapso o rotura de un vagón cisterna, que origina una nube tóxica de amoníaco para el que se ha obtenido una zona de intervención de 1.704 metros y una zona de alerta de 5.725 m, el accidente podría afectar a Miguelturra, alcanzando a esta localidad como zona de intervención.

Según el Plan Específico de Fenómenos Meteorológicos Adversos de Castilla-La Mancha, (Meteocam), revisado por Orden 2/2023, de 12 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas; Miguelturra, presenta riesgo alto por nevadas, presenta riesgo alto por heladas, presenta riesgo alto por altas temperaturas, riesgo alto por granizo, riesgo muy alto por nieblas, riesgo alto por lluvias.

La norma básica de autoprotección (NBA), aprobada por Real Decreto 393/2007, del Ministerio de Interior, establece en su Anexo I las actividades (estableciendo umbrales mínimos) para las que se deberán presentar el correspondiente Plan de Autoprotección (PA), junto con el resto de los documentos necesarios, para el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización necesaria para el comienzo de la actividad.

3.2. El 08/04/2026 la Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado ni a las zonas de servidumbre y policía.

Las nuevas urbanizaciones, polígonos industriales y desarrollos urbanísticos en general, deberán introducir sistemas de drenaje sostenible, tales como superficies y acabados permeables, de forma que el eventual incremento del riesgo de inundación se mitigue. A tal efecto, el expediente de desarrollo urbanístico deberá incluir un estudio hidrológico-hidráulico que lo justifique.

Para que puedan existir recursos suficientes que satisfagan las demandas hídricas derivadas del desarrollo de la actuación planteada se deberá acreditar que: el incremento de consumo hídrico que supone el nuevo desarrollo, más la demanda poblacional actual, más los posibles volúmenes comprometidos para el desarrollo de sectores contemplados en los planes municipales de ordenación urbanística, no supera el volumen asignado al municipio de Miguelturna por el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana aprobado por el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero (BOE nº 35 de 10/02/2023).

Las aguas residuales que se generen en el nuevo sector evacuarán a la red de saneamiento del municipio. Se deberá comprobar la capacidad de los sistemas colectores y de la EDAR existente para evacuar y tratar adecuadamente tanto el volumen de aguas residuales generado en la actualidad en el municipio como el incremento de aguas residuales que se pudiera generar por el desarrollo de la actuación urbanística planificada.

Tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento de las actuaciones urbanísticas, se deberá evitar la contaminación del dominio público hidráulico, impidiendo vertidos incontrolados o accidentales.

3.3. El 10/04/2026 el Servicio de Medio Natural informa que las actuaciones no se ubican en áreas críticas para fauna y flora, ni en espacios naturales protegidos, ni en Red Natura 2000, ni en Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, ni afecta a elementos geomorfológicos protegidos. Al nordeste es colindante con la Vereda de Peralbillo; esta vía no se encuentra ni deslindada ni amojonada, pero sí clasificada según proyecto de Clasificación aprobado por O.M. de 10-10-1966. En el proyecto de clasificación se establece que “arranca en el centro de la Villa, sale por la calle Real dejando a la izquierda la cooperativa del aceite...”, por tanto, en este tramo urbano el ancho es el de la propia Calle Peralbillo. De este modo cualquier actuación que se realice en el ámbito de actuación (antigua Cooperativa) debe respetar los límites de la alineación de la calle.

3.4. El 13/04/2026 la Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real hace referencia a la Vereda de Peralbillo y a sus posibles afecciones.

3.5. El 13/04/2026 el Servicio de Cultura informa favorablemente pues, según la documentación presentada, se puede considerar que no se genera afección alguna al Patrimonio Cultural del municipio. Si bien, el Ayuntamiento de Miguelturna deberá notificar y remitir al Servicio de Cultura la resolución final que se adopte de la modificación de referencia.

3.6. El 07/05/2026 el Servicio de Salud Pública y Consumo de Ciudad Real informa que no estima necesario realizar sugerencias a la modificación de referencia.

Cuarto: Impactos potenciales

Vista la documentación aportada y los informes recibidos en la fase de consultas, conforme con la Ley 2/2020, Anexo V, se concluye que la modificación puntual de referencia no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente con las salvaguardas anteriormente citadas y que específicamente no influye en otros planes o programas, incluidos los que estén jerarquizados.

Quinto: Medidas vinculantes, Autorizaciones e informes

La presente resolución es previa a la aprobación de la Modificación Puntual por el órgano administrativo competente, que en cualquier caso integrará los aspectos ambientales en la información pública que corresponda.

La aprobación definitiva de esta modificación debe incluir la siguiente documentación:

5.1 Informe del Ayuntamiento sobre verificación en los ámbitos correspondientes de los estudios de riesgos en el municipio, según lo indicado por el Servicio de Protección Ciudadana.

5.2 El Ayuntamiento de Miguelurra, deberá notificar y remitir al Servicio de Cultura la resolución final que se adopte de la modificación de referencia.

5.3. La normativa municipal deberá recoger como normativa sectorial condicionante del planeamiento la Ley 9/99, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Para actos constructivos que pudieran suponer un riesgo de incumplimiento del régimen general de protección de especies de fauna silvestre contemplado en el art. 63 de la Ley, el Ayuntamiento deberá recabar, con carácter previo a la emisión de licencia de obra, informe/consulta o autorización preceptiva de esta Delegación Provincial, según proceda.

5.4 Se deberá obtener informe favorable de Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre la suficiencia del volumen de agua suministrado al municipio, así como de la capacidad de colectores y de la EDAR para acoger el nuevo desarrollo.

5.5 El expediente de desarrollo urbanístico deberá incluir un estudio hidrológico-hidráulico que justifique el eventual incremento del riesgo de inundación por el incremento de superficies y acabados impermeables, incluyendo las correspondientes medidas de evitación y mitigación.

Sexto: Seguimiento y vigilancia

Las características de la innovación no exigen realizar un seguimiento específico, considerando en todo caso las medidas previstas en el documento ambiental estratégico con las salvaguardas establecidas en la presente Resolución.

Séptimo: Conclusión

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve, de conformidad con la Ley 2/2020, art. 33.1, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y los criterios establecidos en el Anexo V, que la modificación puntual de referencia no necesita someterse al procedimiento reglado de evaluación ambiental estratégica ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se realice conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y las consideraciones dispuestas en la presente resolución, prevaleciendo en todo caso estas últimas sobre aquellas.

Cualquier modificación de lo evaluado será objeto de consulta ambiental para emisión de informe por el Servicio de Calidad Ambiental.

Podrán modificarse las condiciones de esta resolución por los órganos sustantivo y ambiental conjuntamente si se comprueba que existen parámetros estratégicos del territorio no considerados.

Conforme con la Ley 2/2020, art. 33.3, este informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera procedido a la aprobación del plan o programa en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación. En tal caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del plan o programa.

La Ley 2/2020, art. 33.4, dispone que el presente informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.

Se adjunta anexo gráfico.

Ciudad Real, 17 de agosto de 2026

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR UA2 DEL POM DE MIGUELTURRA
Expte.: SIY3/2026/CR/00014

